m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000116.16-03-2022
m_amte.MITE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0034837.18-03-2022

Il Ministro della Transizione Ecologica

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 - Attuazione della prescrizione n. UA25 (*chiusura discarica "ex Cava Cementir"*) di cui al comma 4 dell'art. 12 "*Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria*" - Determinazioni relative al progetto di variante in corso d'opera.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante "*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 ottobre 2018, n. DVA-DEC-2018-286, e, in particolare, l'articolo 3 *(ID 1159/1205 – Prescrizione n. UA25: chiusura discarica "ex Cementir")*;

VISTA la richiesta, pervenuta dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. (nel seguito Commissari straordinari) con nota del 22 dicembre 2021 (acquisita il 23 dicembre 2021 al protocollo n. MATTM/144806) di integrazione della precedente comunicazione, con la trasmissione del progetto, da parte degli stessi Commissari straordinari del 13 dicembre 2021 (acquisita in pari data al prot. n. MATTM/138891) di attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con legge 3 agosto 2013, n. 89 e ss.mm.ii. per l'approvazione del progetto di variante in corso d'opera "Area ex Cava Cementir" - Prescrizione UA25, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, relativo a: a) copertura definitiva della discarica (i.e. "*capping*"); b) nuovo tracciato del diaframma plastico della discarica;

CONSIDERATO che l'intervento di cui alla citata prescrizione n. UA25 costituisce attuazione dell'art.12, comma 4 del DPCM 29 settembre 2017 *"Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria"* e del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito con modificazioni nella legge n. 20 del 2015;

CONSIDERATO che l'intervento di copertura della discarica ricade in area esterna allo stabilimento siderurgico ex Ilva e nel Sito di Interesse Nazionale SIN-07, istituito con legge n. 426 del 1998 (D.M. 10/01/2000, pubblicato in G.U. n. 45 del 24/02/2000) e che la variante in corso d'opera, al progetto approvato nel 2018, costituisce un intervento migliorativo dal punto di vista ambientale, in quanto modifica la tipologia della copertura finale della discarica, applicando una geo-membrana in HDPE e determina l'ampliamento del tracciato del diaframma plastico;

VISTO il verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con legge 3 agosto 2013, n. 89 e ss.mm.ii., che ha avuto luogo in data del 26 gennaio 2022, in modalità di

videoconferenza videoregistrata, trasmesso ai partecipanti con nota del 27 gennaio 2022 protocollo n. MiTE/9656;

VISTA la nota pec del 4 febbraio 2022 acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/13564, con la quale ILVA in amministrazione straordinaria ha trasmesso la documentazione completa delle integrazioni richieste in Conferenza di Servizi nella riunione del 26 gennaio 2022;

VISTO il verbale conclusivo della riunione della Conferenza di Servizi, che ha avuto luogo in data 15 febbraio 2022, in modalità di videoconferenza videoregistrata, trasmesso ai partecipanti con nota del 16 febbraio 2022 protocollo n. MiTE/19450, in cui viene prescritto "*ad ILVA S.p.A. di elaborare entro 6 mesi dall'adozione del provvedimento finale, in coordinamento con l'Autorità competente per i SIN e con gli Enti di controllo, un'implementazione dell'attuale sistema di monitoraggio per le aree di loro competenza"* e, in conclusione, *"La Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni e Enti rappresentati, dopo ampia discussione determina all'unanimità parere favorevole in merito al progetto di variante in corso d'opera relativo all'intervento di chiusura della discarica ex cava Cementir di cui alla prescrizione n. UA25 del DPCM 29 settembre 2017, alle condizioni di cui sopra".*

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.1, comma 9, del decreto-legge n. 61/2013 e dell'art. 14-*quater* della legge 241/1990 è adottata con decreto del Ministro della transizione ecologica e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e dell'art. 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, è approvato il progetto di variante in corso d'opera "Area ex Cava Cementir" di cui alla Prescrizione UA25, prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, relativo alla copertura definitiva della discarica (i.e. "capping") e al nuovo tracciato del diaframma plastico della discarica stessa ricadente in area esterna allo stabilimento siderurgico ex Ilva ubicato nei Comuni di Taranto e di Statte.
2. Gli interventi per la chiusura della discarica "ex Cava Cementir" sono in capo a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, identificata dal codice fiscale 11435690158 con sede legale in Via Fabio Filzi 8 - 20124 Milano (MI) e sono eseguiti nel rispetto della documentazione presentata con nota pec del 13 dicembre 2021, acquisita il 22 dicembre 2021 al protocollo n. MATTM/144585, poi integrata con nota pec del 4 febbraio 2022

acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/13564 nonché nel rispetto della condizione stabilita in sede di Conferenza dei servizi, che ha avuto luogo il 26 gennaio 2022, in prima riunione e, in seconda e conclusiva riunione, il 15 febbraio 2022, in base alla quale ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, elabora, in coordinamento con l'Autorità competente per i Siti di Interesse Nazionale e con gli Enti di controllo, un'implementazione dell'attuale sistema di monitoraggio per le aree di rispettiva competenza.

Articolo 2

1. Copia del presente decreto è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso la sua pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del decreto è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, comma 2.

Roberto Cingolani

ROBERTO
CINGOLANI
MINISTERO
DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
16.03.2022
17:20:02 UTC